رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٢٠٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٣٥٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢هـ

المَوضُوعَاتُ

تقاعد - عسكري - معاش تقاعدي - الاستغناء عن خدمة العسكري - مصلحة العمل.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف المعاش التقاعدي عن خدمته العسكرية المنتهية بالاستغناء عنها - تضمن النظام استحقاق العسكري للمعاش التقاعدي إذا بلغت خدمته الفعلية خمسة عشر عاماً، وكان انتهاؤها لمصلحة العمل، وليس للغياب أو بناءً على حكم تأديبي أو قوة النظام بسبب ارتكاب جريمة - الثابت بلوغ خدمة المدعي سبعة عشر عاماً وأحد عشر شهراً، ثم تم إنهاؤها لمصلحة العمل؛ مما يتقرر معه استحقاق المدعي للمعاش التقاعدي - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المعاش التقاعدي للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (ما قارب الشيء أعطي حكمه).
- المادة (٧/أ/٢) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بتاريخ ١٤٤٣/٨/٦هـ تقدم المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء بمضمونها: أنه يطلب صرف معاشاً تقاعدياً كضابط عن خدماته خلال الفترة من ١٤١٧/٣/١٢هـ حتى ١٤٣٥/٣/١١هـ حيث صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/٢١) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ القاضي بإنهاء خدماته للاستغناء وفقاً للفقرة (ب) من المادة (١١٧) من نظام خدمة الضباط اعتباراً من تاريخه، والمبلغ بقرار وزير الحرس الوطني رقم (٢٧٩/٢٣٩٣٨٥ ص ق) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ المرفق صورته، علماً بأنه كان على رأس العمل حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٣/٦هـ، ومنح في اليوم الثاني إجازة لمده خمسة أيام اعتباراً من ١٤٣٥/٣/٧هـ بسبب وفاة والده -رحمه الله-، ومن ثم تبلغ بقرار إنهاء خدماته أثناء الإجازة؛ بالتالي تكون خدمته بلغت ثمانية عشر عاماً متواصلة، ويستحق عليها معاشاً تقاعدياً وفقاً للفقرة رقم (١) من المادة السابعة لنظام التقاعد العسكري، والتي نصت على الآتي: "يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً في الحالات الآتية: ١-إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة رقم (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً"، كما أنه استحق معاشاً تقاعدياً وفقاً للفقرة (٢) من المادة ذاتها والتي نصت علي الآتي: "٢-يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدمته خمسة عشر عاماً، وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فصل من الخدمة

لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية، يشترط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم"، وحيث جاء قرار إنهاء خدماته وفقاً للفقرة (ب) من المادة (١١٧) بالاستغناء عن الخدمات، ولم يكن ضمن الحالات المشروطة لعدم استحقاق المعاش التقاعدي آنفة الذكر، والتي حددها المنظم في الفقرة (ج،د،ط) في المادة (١١٧) من نظام خدمة الضباط، وقد تقدم للجهة المدعى عليها مسبقاً إلا أنها قررت صرف مكافأة لمرة واحدة، لذا طلب إلزامها بصرف المعاش التقاعدي، وأختتم صحيفة دعواه بالطلب من المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بصرف المعاش، وبقيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية، وإحالتها إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات جاء بمضمونها: أنه بالرجوع إلى ملف المدعي اتضح أنه التحق بالخدمة العسكرية بوزارة الحرس الوطني اعتباراً من ١٤١٧/٣/١٢هـ واستمر بالخدمة إلى ١٤٣٥/٢/٢٣هـ وانتهت بسبب الاستغناء عن خدماته، وحيث ورد خطاب وزارة الحرس الوطني رقم (٣٨٠٠٠٧٤٨٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٠هـ، والذي تضمن أن الاستغناء عن خدماته بناءً على اجتماع لجنة الضباط العليا وذلك لعدم انضباطه، ونتائجه المتدنية، ولا يرتقي للحد الأدنى للسلوك العسكري، والتقارير المرفوعة عنه غير جيدة، والتي أدت للاستغناء عن خدماته؛ لذا فإن المدعي لا يستحق معاشاً، حيث إن مجموع خدماته أقل

من (١٨) عاماً استناداً للمادة السابعة من نظام التقاعد العسكري والفقرة الأولى منها، والتي نصت على: "يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً في الحالات الآتية: إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة، ثمانية عشرة عاماً أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العمر"، والثابت أنه لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي وهو (١٨) عاماً؛ لذا فإن مجموع خدماته لا تعطيه الحق في الحصول على المعاش، وبالتالي يستحق مكافأة تقاعدية تصرف لمرة واحدة، استناداً للمادة التاسعة من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ، والتي نصت على أنه: "في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشاً عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقاً لما يأتي: أ-مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية، وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية. ب-مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك، وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة"؛ وبناءً على ما سبق،

فإن الإجراء المتخذ من المؤسسة يتوافق مع النظام، وأختتم مذكرته بالطلب من المحكمة الحكم برفض الدعوى، وقدم المدعي مذكرة جوابية عبر تبادل المذكرات جاء فيه: أن المدعى عليها استندت إلى هذا التسبيب على محضر لجنة الضباط العليا المنوه عنه في خطاب مدير الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين المكلف بخطابه رقم (٣٨٠٠٠٧٤٨٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٠هـ، والإجابة: تفيد المحكمة بأن جميع ما ذكرت الجهة المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، ونوضح في الفقرات التالية أسباب بطلان هذه الادعاءات: أولاً: فيما يخص ادعاء الجهة المدعى عليها بأن خدمته العسكرية أقل من ثمانية عشر عاماً؛ عليه المدعي يفيد المحكمة بأنه التحق بالخدمة بتاريخ ١٤١٧/٣/١٢هـ ولا زال على رأس العمل حتى تاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ، حيث لم يصل قرار إنهاء خدمته لمقر عمله إلا بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ كما هو واضح في قرار إنهاء الخدمة المرفق صوره منه، ومنح إجازة لوفاة والده من تاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ لمده خمسه أيام، وبُلغ بقرار إنهاء الخدمة أثناء الإجازة، علماً أن نظام التقاعد العسكري استثنى بعض حالات الفصل التي تكتفي بخدمة خمسة عشر عاماً كشرط صرف المعاش التقاعدي حسب نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام التقاعد العسكري، وسيورد تفاصيلها في الفقرة رقم (٥) من المذكرة محل النقاش. ثانياً: استندت الجهة المدعى عليها في امتناعها عن صرف المعاش التقاعدي على محضر اجتماع لجنه الضباط العليا آنف الذكر في محاولة منها إلى تأويل سبب إنهاء خدماته إلى خلاف ما جاء بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/٢١) وهو الاستغناء عن الخدمات

وفقاً لمنطوق الفقرة (ب) من المادة (١١٧) من نظام خدمة الضباط والخروج به إلى مدلولات أخرى تحمل الصفة التأديبية، وهذا فيه مخالفة صريحة للنص النظامي الذى جاء به نظام خدمة الضباط في مادته السابعة والثلاثون بعد المئة والتي نصت على أنه: "لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبياً أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه الترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام النظام". ثالثاً: كما خلت أوراق القضية من محضر اجتماع لجنة الضباط العليا وهذا يفقد الجهة المدعى عليها لحجيتها لاستنادها على محرر رسمي لا وجود له ضمن أوراق القضية، وهذا مخالف لنظام الإثبات الصادر مؤخراً بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ في مادته الثامنة والعشرون والتي نصت على أنه: "إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل". وما عدا ذلك لا يعتمد بها إلا لمجرد الاستئناس بها. رابعاً: الأوامر الملكية قرارات سيادية ولا يجوز الطعن بها ولا تحتاج إلى تسبيب كونها تصدر في جلها ومجملها للمصلحة العامة، ما لم يرد في صلبها ما ينص على خلاف ذلك. ومخالفتها أو محاولة تأولها عن مضمونها مخالفة صريحة لولي الأمر، وهذا أمر لا يجوز القول به أو فعله لما فيه من إهدار لقيمة الأمر الملكي. خامساً: لا اجتهاد مع وجود النص النظامي الصريح. تجاهلت الجهة المدعى عليها الفقرة الثانية من المادة السابعة لنظام التقاعد العسكري، والتي بموجبها استحق معاشاً تقاعدياً والتي نصت على الآتي: "يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً إذا

بلغت خدمته خمسة عشر عاماً، وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة العسكرية لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون فصل بسبب غيابه، أو بحكم تأديبي، أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة"، وبالاطلاع على المادة السابعة عشرة بعد المئة من نظام الضباط نجد أن الحالات التي استثناها نظام التقاعد العسكري وقرر عدم استحقاقها للمعاش التقاعدي هي القرارات التي تصدر وفقاً للفقرة (ج) الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري والفقرة (د) صدور حكم بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة والفقرة (ط) الغياب والانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة أيام. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها تأسيساً على ما يلي.

الأسباب

ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة دعواه هو طلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له معاشاً تقاعدياً لخدمته العسكرية؛ ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد العسكري، وتكون مندرجة في اختصاص المحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة

في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما تدخل الدعوى باختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وعن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن الحق الذي يطالب به المدعي قد نشأ بصدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/٢١) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ القاضي بإنهاء خدماته، وتظلم للمدعى عليها، ثم رفع هذه الدعوى أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٨/٦هـ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه"؛ مما يتبين معه استيفاء الدعوى للنواحي الشكلية؛ مما يتعين معه قبولها. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له معاشاً تقاعدياً لخدماته العسكرية، والمدعى عليها

تدفع بعدم استحقاقه لما يطالب به لعدم إكمال المدة النظامية كون مجموع خدماته لا تعطيه الحق في الحصول على المعاش، وإنما يستحق مكافأة تقاعدية تصرف له لمرة واحدة، وبما أن الثابت أن المدعي كان يعمل لدى وزارة الحرس الوطني برتبة ضابط من تاريخ ١٤١٧/٣/١٢هـ واستمر بالخدمة إلى تاريخ صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/٢١) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ القاضي بإنهاء خدماته؛ مما يكون إجمالي خدمة المدعي العسكرية الفعلية هي سبع عشرة سنة وأحد عشر شهراً وأحد عشر يوماً، وبما أن المادة السابعة من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ والمعدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٠٣/٨/١٢هـ نصت على أنه: "أ-يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشاً في الحالات الآتية: ١-إذا بلغ خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العمر. ٢-إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، وكانت إحالته بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية، بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم"، وبما أن الثابت أن وزارة الحرس الوطني ممثلة بلجنة الضباط

العليا قد أوصت بالاستغناء عن خدمات المدعي (فصله) ورفعت بذلك للمقام السامي؛ مما صدر على إثره الأمر الملكي القاضي بإنهاء خدماته؛ وذلك وفقاً لما جاء في جوابها على المدعى عليها، ونصه: "وحيث ورد خطاب وزارة الحرس الوطني رقم (٣٨٠٠٠٧٤٨٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٠هـ والذي تضمن أن الاستغناء عن خدماته بناءً على اجتماع لجنة الضباط العليا وذلك لعدم انضباطه، ونتائجه المتدنية ولا يرتقي للحد الأدنى للسلوك العسكري والتقارير المرفوعة عنه غير جيدة والتي أدت للاستغناء عن خدماته"، وبما أن المادة السابعة من نظام التقاعد العسكري في الفقرة (أ/٢) نصت على استحقاق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة، خمسة عشر عاماً إذا كان الفصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم، وبما أن الثابت أن الرفع بفصله كان لمصلحة العمل (لعدم انضباطه، ونتائجه المتدنية ولا يرتقي للحد الأدنى للسلوك العسكري والتقارير المرفوعة عنه غير جيدة)، ولم يكن بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم. كما أن ما دفعت به المدعى عليها أن المدعي لم يتم المدة النظامية المستحقة للمعاش التقاعدي وهي ثمانية عشر عاماً، وبما أن لقاضي الموضوع بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً، وترجيح ما يطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما يتفق مع وقائع الدعوى، وبما أن القاعدة الفقهية نصت على أن: (ما قارب الشيء أعطي حكمه)،

ومعناها: أن ما دنا من الشيء يعطى حكمه، سواءً أكان الدنو حسياً أو معنوياً، وسواءً أكان الدنو في المكان أو الزمان أو الصفة. وبما أن الثابت أن خدمة المدعي العسكرية الفعلية هي سبع عشرة سنة وأحد عشر شهراً وأحد عشر يوماً. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي لما يطالب به.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرياض بأن تصرف لـ(...) معاشاً تقاعدياً اعتباراً من تاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: بأن قرار الاستغناء عن خدمة المدعي لم يتضمن أنه صدر بناءً على غيابه أو حكم تأديبي أو أنه بقوة النظام أو غير ذلك.